

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2180/2531

นายไกรศักดิ์ เตชะนัตตานนท์

โจทก์

นายพูนศักดิ์ แซ่ตั้ง หรือรุ่งเรืองศรีแสง

จำเลย

นายพูนศักดิ์ แซ่ตั้ง หรือรุ่งเรืองศรีแสง

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

วามว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 57)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากบ้านพิพาทของโจทก์ และห้ามมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องอีกต่อไป ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 5,500 บาท ให้โจทก์นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากบ้านพิพาท

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 52,51)

จำเลยขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 36)แต่ไม่ปรากฏคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้
ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิจารณาแล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้
ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>